

Operaciones y documentación aduanera

Breve descripción:

Este componente desarrolla conocimientos fundamentales sobre comercio exterior, incluyendo operaciones de importación y exportación, la clasificación y naturaleza de las mercancías, y el análisis de la normativa aduanera y arancelaria. Proporciona las bases para comprender los procedimientos legales, los tipos de trámites y documentos requeridos en las actividades comerciales internacionales.

Junio 2025

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Comercio exterior	4
1.1 Concepto.....	4
1.2 Operación de importación.....	5
1.3 Operación de exportación	6
2. Mercancías.....	8
2.1 Concepto.....	8
2.2 Naturaleza	8
2.3 Clasificación	11
2.3.1 Sistema armonizado	12
3. Normativa aduanera	15
3.1 Tipos de procedimientos	16
3.2 Tipos de reglamentación	18
3.3 Tipos de requerimientos.....	21
3.4 Tipos de documentos legales	23
4. Normativa arancelaria	26
4.1 Arancel	26
4.2 Tipos de procedimientos arancelarios.....	29

4.3 Tipos de reglamentación	30
4.3.1 Reglamentación nacional.....	31
4.3.2 Reglamentación internacional.....	35
4.2 Tipos de trámites	35
Síntesis	38
Glosario.....	39
Material complementario.....	41
Referencias bibliográficas	42
Créditos.....	44

Introducción

Este componente tiene como objetivo proporcionar al aprendiz los conocimientos necesarios sobre el comercio exterior, las mercancías y las normativas que regulan las operaciones internacionales. A través del estudio del concepto, operaciones de importación y exportación, así como de la naturaleza y clasificación de las mercancías, se busca fortalecer la comprensión del marco legal aduanero y arancelario. Para ello, se abordarán los tipos de reglamentaciones, procedimientos, trámites y documentos legales requeridos, con el fin de preparar al estudiante para tramitar correctamente la documentación aduanera. El aprendizaje se desarrollará mediante el análisis conceptual y la aplicación práctica en contextos reales del comercio internacional.

Video 1. Operaciones y documentación aduanera



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: operaciones y documentación aduanera

Estimado aprendiz,

Le damos la bienvenida al componente formativo titulado “Operaciones y documentación aduanera”. En este espacio, se abordarán los fundamentos del comercio exterior, un pilar esencial en la economía global que comprende las operaciones de importación y exportación de mercancías. Estas transacciones permiten a las empresas expandir sus mercados y dinamizar el intercambio comercial entre naciones.

Conocerá sobre uno de los elementos centrales en este proceso, las mercancías; las cuales se definen por su naturaleza, características y clasificación. El manejo de estos conceptos le permitirá determinar los requisitos y regulaciones que aplican en cada operación de comercio exterior.

Además, se describirá la normativa aduanera que establece los procedimientos, documentos legales y requerimientos necesarios. Esta regulación busca facilitar el flujo de mercancías, al tiempo que asegura el control y la transparencia en las operaciones.

Adicionalmente, se explorará la normativa arancelaria, que incluye las generalidades de los aranceles, sus tipos, los trámites asociados y la nomenclatura arancelaria, a través de ejemplos prácticos. Comprender estos aspectos es fundamental para optimizar costos y cumplir con las obligaciones fiscales en el comercio exterior.

¡Le invitamos a apropiarse y aplicar los conceptos y métodos disponibles para llevar a cabo operaciones y documentación aduanera!

1. Comercio exterior

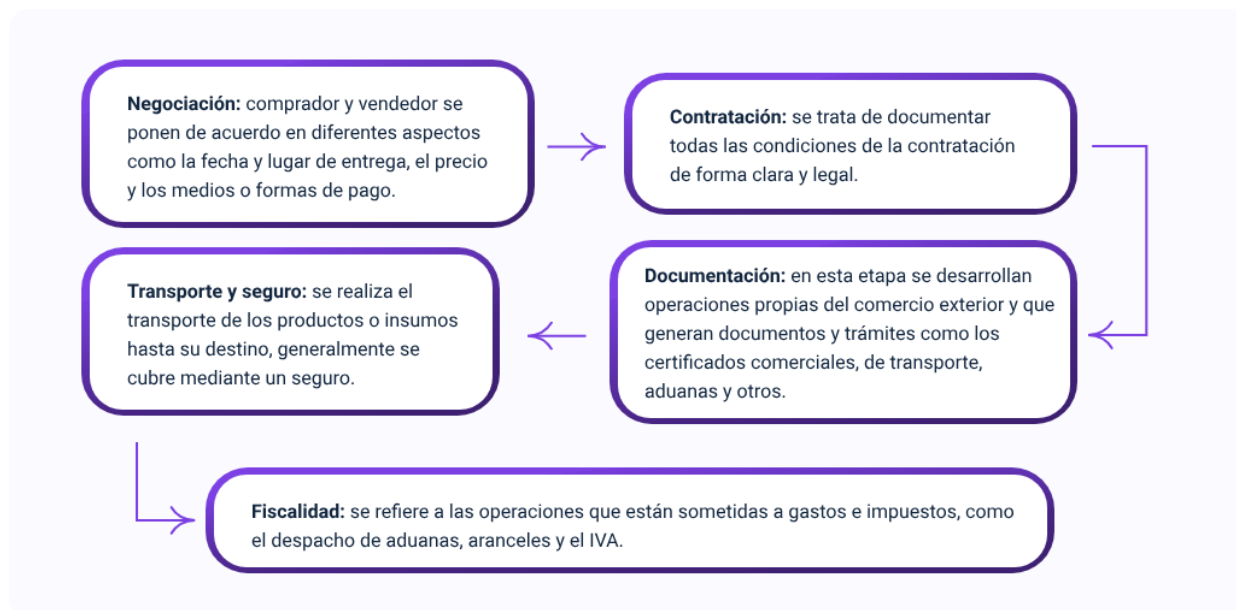
La temática que vamos a desarrollar está orientada a conocer los conceptos básicos, procesos clave y el impacto de las operaciones de comercio exterior, resaltando su relevancia en un mundo globalizado; con el fin de satisfacer demandas internas, aprovechar ventajas competitivas y fortalecer el crecimiento económico del país.

1.1 Concepto

El comercio exterior puede definirse como el intercambio de bienes y servicios entre países que cuentan con economías abiertas, en el que se requiere cumplir con trámites, procedimientos tributarios y normativa vigente. El comercio exterior comprende dos tipos de operaciones: importación y exportación.

Para que se desarrolle de manera eficaz el comercio exterior entre países, es necesario cumplir con las siguientes etapas:

Figura 1. Etapas del comercio exterior



Se describen las etapas del comercio exterior:

Negociación: comprador y vendedor se ponen de acuerdo en diferentes aspectos como la fecha y lugar de entrega, el precio y los medios o formas de pago.

Contratación: se trata de documentar todas las condiciones de la contratación de forma clara y legal.

Documentación: en esta etapa se desarrollan operaciones propias del comercio exterior y que generan documentos y trámites como los certificados comerciales, de transporte, aduanas y otros.

Transporte y seguro: se realiza el transporte de los productos o insumos hasta su destino, generalmente se cubre mediante un seguro.

Fiscalidad: se refiere a las operaciones que están sometidas a gastos e impuestos, como el despacho de aduanas, aranceles y el IVA.

Fuente: Adoptado de Comercio exterior: una introducción al intercambio de bienes y servicios a nivel global, por Zona Franca Parque Central, 2023. <https://zonafrancapc.co/comercio-exterior-una-introduccion-al-intercambio-de-bienes-y-servicios-a-nivel-global/>

Colombia cuenta con entidades que promueven e intervienen en las operaciones de comercio exterior, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

<https://www legiscomex.com/Documentos/links-interes-colombia-entidades>

1.2 Operación de importación

La operación de importación se refiere al proceso de comprar productos o servicios de otros países para usarlos, venderlos o transformarlos de manera interna. Para hacerlo, hay que cumplir con ciertas reglas, pagar impuestos como el IVA y entregar documentos requeridos, como facturas y certificados. En Colombia, esto se hace por medio de la DIAN y herramientas tecnológicas como la Ventanilla Única de

Comercio Exterior (VUCE). Las empresas que importan deben tener en cuenta las normas para el comercio internacional, la tasa de cambio y las restricciones según el producto.

Para lograr que las importaciones se desarrollen de manera eficiente, se requiere conocimiento especializado en comercio internacional, logística y legislación aduanera. De esta forma, se contribuye a la obtención de productos que no se producen en el país, el acceso a tecnologías, y/o adquirirlos a precios más competitivos.

Lo anterior genera impactos económicos en los países, de distintas formas como, por ejemplo: salida de divisas, se complementa la oferta nacional, se puede afectar la balanza comercial y se estimula la competitividad empresarial.

1.3 Operación de exportación

La exportación se refiere a la venta de productos o servicios hacia otros países. Para lograr que esta operación se lleve a cabo, hay que cumplir con la normativa local y del país al que se envían, como lo son los certificados de calidad, permisos sanitarios y documentos de transporte. En Colombia, los exportadores pueden aprovechar beneficios como el Plan Vallejo y el apoyo de ProColombia.

Exportar genera importantes beneficios como el ingreso de divisas al país, fortalece la economía, fomenta la creación de empleos, promueve la innovación tecnológica y estimula a las empresas para que sean más competitivas.

Es importante tener en cuenta aspectos como la logística internacional, las normas de comercio internacional y el uso de medios de pago internacionales, como lo son las cartas de crédito.

Lograr éxito en la exportación requiere una buena planificación, entender los mercados a los que se desea llegar y ajustarse a las normas internacionales.

2. Mercancías

Las mercancías son la base del comercio y la economía, abarcando desde productos básicos hasta servicios especializados. Su naturaleza y clasificación ayudan a entender su papel en el mercado, su regulación y su impacto en la cadena de producción y consumo.

2.1 Concepto

Son un bien que una persona puede vender o comprar a través de una transacción, también se define como cualquier elemento que sea posible intercambiar o comercializar en un mercado. Toda mercancía tiene como característica originaria satisfacer una necesidad del comprador o consumidor; con la venta de la mercancía se cubre una demanda específica.

2.2 Naturaleza

La naturaleza de las mercancías se refiere a las características físicas, químicas, biológicas y legales, las cuales definen su manejo y cumplimiento legal. Un análisis adecuado de la naturaleza evita riesgos, multas o deterioro de la mercancía.

En el siguiente video podemos estudiar la clasificación de las mercancías, según su naturaleza: **FALTA CORREGIR IMAGEN DE LA MINIATURA**

Mercancías: tipo, naturaleza y características



[Enlace de reproducción al video](#)

Síntesis del video: mercancías, tipos de mercancías, naturaleza y características

Mercancías, tipos de mercancías, naturaleza y características. Los tipos de mercancía brindan respuesta al uso de estas, por ello deben ser cuidadas y conservadas a la hora de ser transportadas.

Observemos cuáles son los tipos más comunes que se encuentran en el medio:

- Mercancías extranjeras: que son productos procesados en otro país.
- Mercancías nacionales: se pueden definir como los productos procesados o remanufacturados en el país. Para la producción puede ser usada, materia prima nacional o extranjera, pero debidamente nacionalizada.

- Mercancías peligrosas: denominadas también riesgosas. Son mercancías que por sus propiedades o por condiciones especiales necesitan ser tratadas de forma particular para su traslado. En ocasiones es limitado el transporte.
- Animales vivos: este tipo de mercancías partiendo del derecho aduanero, los animales y su traslado son determinados como mercancías, esto con el fin de confirmar los procedimientos pertinentes, en cuanto a permisos y garantía de conservación.
- Mercancías valoradas: este tipo de mercancías son las que cuentan con distinta valoración. Son productos costosos o asegurados. Tienen la condición de tener más peligro de robo, por consiguiente se requiere para su traslado, permisos especiales y medidas de seguridad especial.
- Restos humanos: tipo de mercancías que corresponde específicamente a cadáveres o restos incinerados. Para su traslado, se debe dar cumplimiento a la normativa y documentación, así como implementar los procedimientos estrictamente definidos.

Desde su naturaleza, las mercancías se pueden denominar:

- Mercancías peligrosas: son mercancías que sus propiedades físicas y características químicas, necesitan ser tratadas de forma particular para su traslado.
- Mercancías perecederas: catalogadas así por un ciclo de descomposición rápido y sencillo.

El cuidado y el transporte de la mercancía brinda satisfacción de recibir en óptimas condiciones los diferentes productos que le brindan al cliente, seguridad y satisfacción frente a sus necesidades.

2.3 Clasificación

La clasificación de mercancías es un sistema ordenado que permite agrupar los productos según sus características, composición, función o uso. Su objetivo principal es facilitar la identificación durante las operaciones de comercio exterior, transporte, almacenamiento y el cumplimiento de normativas aduaneras y arancelarias.

Tabla 1. Clasificación de las mercancías

Criterio (según)	Clasificación	Ejemplo
Tangibilidad	Tangibles (bienes físicos)	Alimentos, electrodomésticos, ropa
Tangibilidad	Intangibles (servicios)	Software
Durabilidad	Perecederos	Alimentos, productos de higiene
Durabilidad	No perecederos	Vehículos
Función o consumo	De consumo	Ropa, comida
Función o consumo	Producción	Maquinaria, materias primas
Regulación	Libres (sin restricciones)	Ropa, libros
Regulación	Reguladas (venta controlada)	Armas, alcohol, medicamentos

Criterio (según)	Clasificación	Ejemplo
	Prohibidas (venta ilegal)	Drogas ilícitas, especies en vía de extinción
Origen	Agrícolas	Trigo, leche
Origen	Industriales	Teléfonos, autos

Fuente: SENA, 2025

2.3.1 Sistema armonizado

En épocas anteriores, durante el desarrollo de las operaciones de comercio exterior surgían numerosos inconvenientes debido a la necesidad de cumplir con regulaciones específicas que eran pertinentes para ciertos países o áreas, pero que no eran aplicables en otros. Por lo anterior, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en aras de simplificar el comercio entre las naciones del mundo implementó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, más comúnmente conocido como Sistema Armonizado.

Cabe resaltar que este sistema se puede implementar sin importar el tipo de transporte que sea utilizado para el intercambio de mercancías.

El Sistema Armonizado clasifica las mercancías en 4 categorías:

- Materias primas
- Productos brutos
- Semiproductos
- Productos elaborados

Este sistema consta de 21 secciones y 97 capítulos que detallan cada tipo de mercancía, además de títulos de cuatro dígitos y subtítulos de seis dígitos.

Para la codificación de las mercancías se implementa la siguiente estructura de 6 dígitos: los primeros 2 dígitos identifican el capítulo (grupo general de productos), los siguientes 2 dígitos (4 en total) corresponden a la partida (subgrupo más específico), los últimos 2 dígitos (6 en total) determinan la subpartida (clasificación detallada del producto).

En el siguiente ejemplo podemos evidenciar la implementación de la codificación del Sistema Armonizado utilizada para motores eléctricos para automóviles.

Figura 2. Esquema de nomenclatura del Sistema Armonizado



Se evidencia en la figura la estructura de la nomenclatura del Sistema Armonizado:

- **Capítulo 85** máquinas, aparatos
- **Partida 01** motores eléctricos
- **Subpartida 21** para vehículos automóviles
- **Código SA 85.01.10** motores eléctricos para automóviles

Fuente: SENA, 2025.

Funciones principales del Sistema Armonizado:

- Arancelaria: determina los impuestos de importación/exportación.
- Estadística: consolida datos comerciales entre países.
- Regulatoria: identifica mercancías sujetas a restricciones.

Podemos mencionar que el Sistema Armonizado ofrece ventajas a los diferentes actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como lo son:

- Reduce conflictos en clasificación.
- Evita ambigüedades en mercancías similares.
- Facilita acuerdos comerciales

Para ampliar la información del Sistema Armonizado en su última versión, lo invitamos a acceder al siguiente enlace:

<https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2022/es>

3. Normativa aduanera

La normativa aduanera es el conjunto de normas que regulan cómo se debe manejar la mercancía bajo el control de la aduana. Esto incluye que el responsable de la mercancía (declarante) presente ante la aduana un formulario o documento que sirva como declaración aduanera. Esta presentación puede hacerse de forma directa o a través de una agencia de aduanas encargada de realizar el trámite.

Decreto 659 de 2024

El Decreto 659 del 22 de mayo de 2024 establece una nueva normatividad aduanera en Colombia, modificando aspectos clave del régimen de importaciones y exportaciones pertenecientes al Decreto 1165 de 2019. Busca modernizar y simplificar los trámites aduaneros en Colombia, alineándose con estándares internacionales y facilitando el comercio exterior. Además, introduce medidas para fortalecer el control fiscal y la lucha contra el contrabando. De esta manera se logra equilibrar facilidad de comercio con control fiscal, promoviendo la competitividad de Colombia en mercados internacionales.

Para ampliar la información del Decreto 659 de 2024, lo invitamos a acceder al siguiente enlace:

https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_0659_2024.htm

Tabla 2. Tabla comparativa Decreto 1165 (2019) vs. Decreto 659 (2024)

Aspecto	Decreto 1165 de 2019	Decreto 659 de 2024	¿Qué cambia?
Digitalización	Uso de VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior).	Facturación electrónica obligatoria y mayor integración en VUCE 2.0.	Más trámites en línea, menos papel.

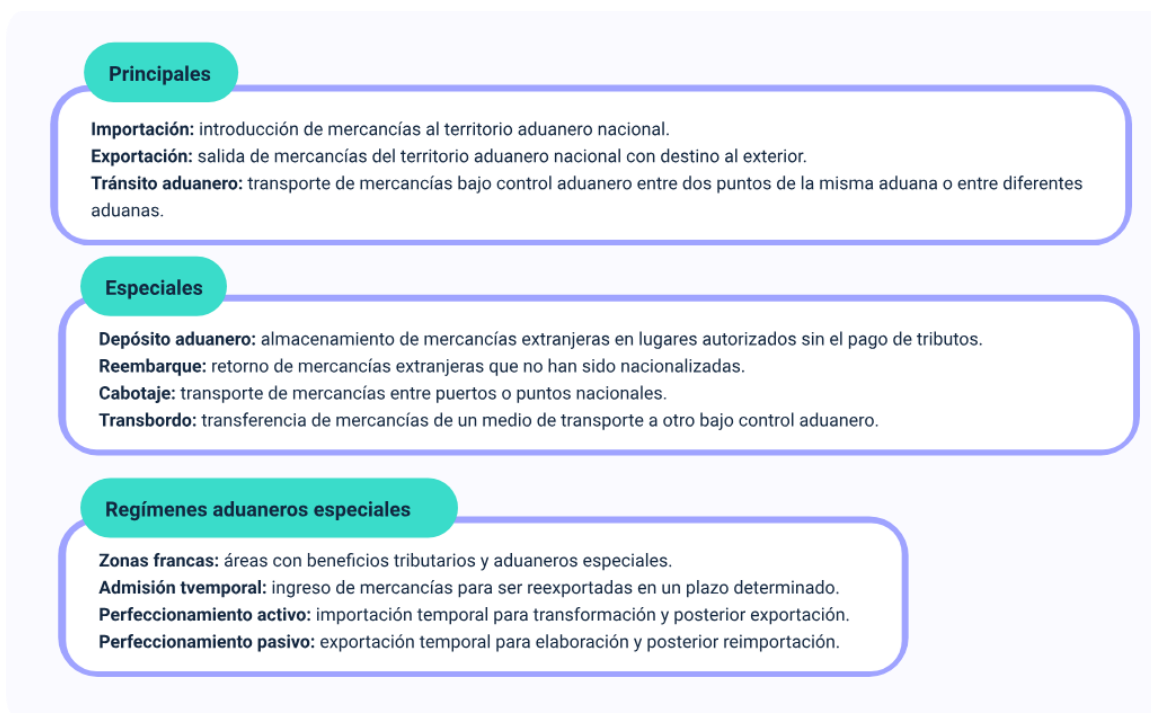
Aspecto	Decreto 1165 de 2019	Decreto 659 de 2024	¿Qué cambia?
Plazos de despacho	Despacho ordinario: hasta 5 días hábiles.	Despacho express: 24 horas para mercancías de bajo riesgo.	Agiliza operaciones para importadores frecuentes.
Valoración aduanera	Se basa en valor declarado + métodos tradicionales.	Precios de referencia internacionales para evitar subvaluación.	Más controles a precios bajos artificiales.
Sanciones	Multas hasta 10,000 UVT por infracciones graves.	Multas aumentadas hasta 15,000 UVT para contrabando técnico.	Mayor rigor en evasión fiscal.
Controles aduaneros	Muestreo aleatorio y perfiles de riesgo.	Enfoque en inteligencia artificial para detectar irregularidades.	Más eficiencia en fiscalización.
Trámites para PYMES	Mismos requisitos que grandes empresas.	Simplificación de trámites para pequeños importadores/exportadores.	Reduce barreras para PYMES.

Fuente: SENA, 2025.

3.1 Tipos de procedimientos

De acuerdo con el Decreto 659 de 2024, los procedimientos aduaneros son "las actuaciones, trámites y controles establecidos por la normativa aduanera, que deben surtirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o ante los operadores de comercio exterior autorizados, para el manejo, despacho y control de las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero nacional".

Figura 3. Tipos de procedimientos aduaneros



CAMBIAR IMAGEN

Se describen en detalle los tipos de procedimientos aduaneros:

- Principales
 - Importación: introducción de mercancías al territorio aduanero nacional.
 - Exportación: salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino al exterior.
 - Tránsito aduanero: transporte de mercancías bajo control aduanero entre dos puntos de la misma aduana o entre diferentes aduanas.
- Especiales
 - Depósito aduanero: almacenamiento de mercancías extranjeras en lugares autorizados sin el pago de tributos.

- Reembarque: retorno de mercancías extranjeras que no han sido nacionalizadas.
- Cabotaje: transporte de mercancías entre puertos o puntos nacionales
- Transbordo: Transferencia de mercancías de un medio de transporte a otro bajo control aduanero.
- Regímenes aduaneros especiales
 - Zonas francas: áreas con beneficios tributarios y aduaneros especiales.
 - Admisión temporal: ingreso de mercancías para ser reexportadas en un plazo determinado.
 - Perfeccionamiento activo: importación temporal para transformación y posterior exportación.
 - Perfeccionamiento pasivo: exportación temporal para elaboración y posterior reimportación.

Fuente: SENA, 2025.

3.2 Tipos de reglamentación

De acuerdo con el Decreto 659 de 2024, se puede definir la reglamentación aduanera como "las normas, requisitos, condiciones y trámites que deben seguir los importadores, exportadores, agentes de aduana y demás actores del comercio exterior para realizar operaciones legales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, cambiarias y de control".

Tabla 3. Tipos de reglamentación aduanera

Reglamentación	Clasificación	Descripción
Importación	Definitiva	Bienes que ingresan al territorio aduanero nacional para permanecer definitivamente.
Importación	Temporal	Bienes que ingresan por un tiempo limitado con suspensión de tributos.
Importación	Perfeccionamiento activo	Permite importar materias primas o insumos temporalmente sin pagar aranceles, para ser transformados y luego exportados.
Importación	Especiales	Importación de bienes a zonas francas con beneficios tributarios y aduaneros.
Exportación	Definitiva	Ventas de bienes que salen del territorio aduanero nacional de manera permanente.
Exportación	Temporal	Bienes que salen temporalmente del país y deben regresar en un plazo determinado, los cuales pueden tener o no transformación en el exterior.
Exportación	Perfeccionamiento pasivo	Permite exportar mercancías para ser transformadas, reparadas o procesadas en el exterior y luego

Reglamentación	Clasificación	Descripción
		reimportarlas con beneficios tributarios.
Exportación	Especiales	Ventajas para empresas en zonas francas que exportan sus productos con beneficios tributarios.
Depósito	Privado	Almacenes autorizados por la DIAN, gestionados por privados, donde se guardan mercancías importadas o para exportación. Suspensión de aranceles, IVA e impuestos hasta que la mercancía se nacionalice o exporte.
Depósito	Público	Almacenes operados por el Estado (ejemplo: puertos o aeropuertos), para mercancías en tránsito o pendientes de destinación aduanera.
Tránsito	Tránsito aduanero	Permite el transporte de mercancías bajo control aduanero desde una aduana de entrada hasta una de salida, sin pagar impuestos de importación mientras estén en tránsito.
Tránsito	Cabotaje	Consiste en el transporte de mercancías o pasajeros dentro del territorio nacional, pero realizado por vehículos extranjeros
Tránsito	Transbordo	Es la operación en la que mercancías pasan de un

Reglamentación	Clasificación	Descripción
		vehículo a otro (o de un medio de transporte a otro) bajo control aduanero, sin ser nacionalizadas.
Importación	Definitiva	Bienes que ingresan al territorio aduanero nacional para permanecer definitivamente.

Fuente. SENA, 2025.

3.3 Tipos de requerimientos

Los requerimientos aduaneros son los procedimientos y condiciones que deben cumplirse para llevar a cabo la importación y exportación de mercancías. Estos procesos deben realizarse en todas las etapas de las operaciones de comercio exterior: antes, durante y después de que se efectúen.

Tabla 4. Tipos de requerimientos aduaneros

Operación	Requerimiento	Descripción
Importación	Documentos digitales	Factura electrónica, DUA (Declaración Única Aduanera) electrónica, certificado de origen digital, documentos de transporte electrónicos, certificados sanitarios/técnicos digitalizados.
Importación	Tributarios	Pago electrónico obligatorio de aranceles, IVA, impuestos especiales (cuando aplique). Garantías electrónicas para importación temporal y regímenes suspensivos.

Operación	Requerimiento	Descripción
Importación	Control y Seguridad	Declaración anticipada de carga, sistema de trazabilidad con blockchain para medicamentos, productos agrícolas y bienes de alta fiscalización. Muestreo automatizado.
Importación	Operacionales	Vinculación obligatoria al SIGA (Sistema Integral de Gestión Aduanera), interoperabilidad con VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), prevalidación automática de documentos.
Importación	Técnicos Específicos	Clasificación arancelaria automatizada, certificados técnicos digitales.
Exportación	Documentos digitales	Factura comercial electrónica, certificado de origen digital, documento Único de Exportación (DUE), documentos de transporte digitalizados.
Exportación	Previos obligatorios	Registro como exportador ante la DIAN, inscripción en el Sistema de Gestión Aduanera (SIGA), registro de productos para sectores regulados.
Exportación	Certificaciones y autorizaciones especiales	Certificado sanitario electrónico, permiso fitosanitario digital, autorizaciones sectoriales.

Operación	Requerimiento	Descripción
Exportación	Tributarios	Declaración de exportación en plataforma DIAN, solicitud de devolución de IVA (cuando aplique), aplicación del Drawback (sistema simplificado para PYMES).
Exportación	Control y seguridad	Certificados de calidad electrónicos, sistema de trazabilidad blockchain para café y banano, productos mineros y manufacturas de alto valor; muestras físicas (solo cuando lo exija autoridad competente).
Exportación	Logísticos	Declaración anticipada de carga, uso de depósitos autorizados para consolidación de la carga, precintos electrónicos para contenedores.

Fuente. SENA, 2025.

3.4 Tipos de documentos legales

Los documentos legales aduaneros son aquellos con validez jurídica ante la DIAN y otras autoridades, necesarios para realizar operaciones de comercio exterior.

Tabla 5. Tipos de documentos legales

Tipo de documento legal	Documentos	Descripción
Principales (obligatorios)	Declaración Aduanera (DUA o Declaración Andina)	Documento legal que formaliza la operación (importación/exportación).

Tipo de documento legal	Documentos	Descripción
		Contiene información fiscal, arancelaria y comercial.
Principales (obligatorios)	Factura comercial original	Requisito legal con datos del vendedor, comprador, valor y términos INCOTERM. Debe coincidir con la declaración aduanera.
Principales (obligatorios)	Documento de transporte	BL/AWB/Carta de porte: prueba legal del contrato de transporte.
Control y regulación	Certificado de origen	Avala el país de origen para aplicar preferencias arancelarias (TLC).
Control y regulación	Licencias y permisos especiales	Sanitarios (INVIMA/ICA), ambientales (ANLA), o de comercio (MINCIT). Sin estos, la mercancía puede ser retenida o destruida.
Tributarios y cambiarios	Liquidación de tributos aduaneros	Detalla aranceles, IVA e impuestos específicos. Tiene efectos legales en auditorías fiscales.
Tributarios y cambiarios	Declaración cambiaria (formulario de cambio)	Obligatoria para operaciones ≥ USD 10,000 (Banco de la República).
Electrónicos con validez legal	DUA electrónica	Equivalente legal a la versión física (Art. 5 del Decreto 659).
Electrónicos con validez legal	Certificados digitales (DIAN)	Firmas electrónicas para agentes y operadores.
Electrónicos con validez legal	Notificaciones electrónicas	Tienen el mismo valor que una notificación física.

Tipo de documento legal	Documentos	Descripción
Para regímenes especiales	Contrato de admisión temporal	Sustenta el ingreso temporal de mercancías
Para regímenes especiales	Autorización de zonas francas	Emitida por la DIAN con efectos legales en beneficios tributarios.
Con implicaciones penales	Declaraciones juradas	Falsearlas puede acarrear sanciones penales (contrabando, lavado).
Con implicaciones penales	Actas de fiscalización o retención	Usadas como prueba en procesos judiciales.

Fuente. SENA, 2025.

4. Normativa arancelaria

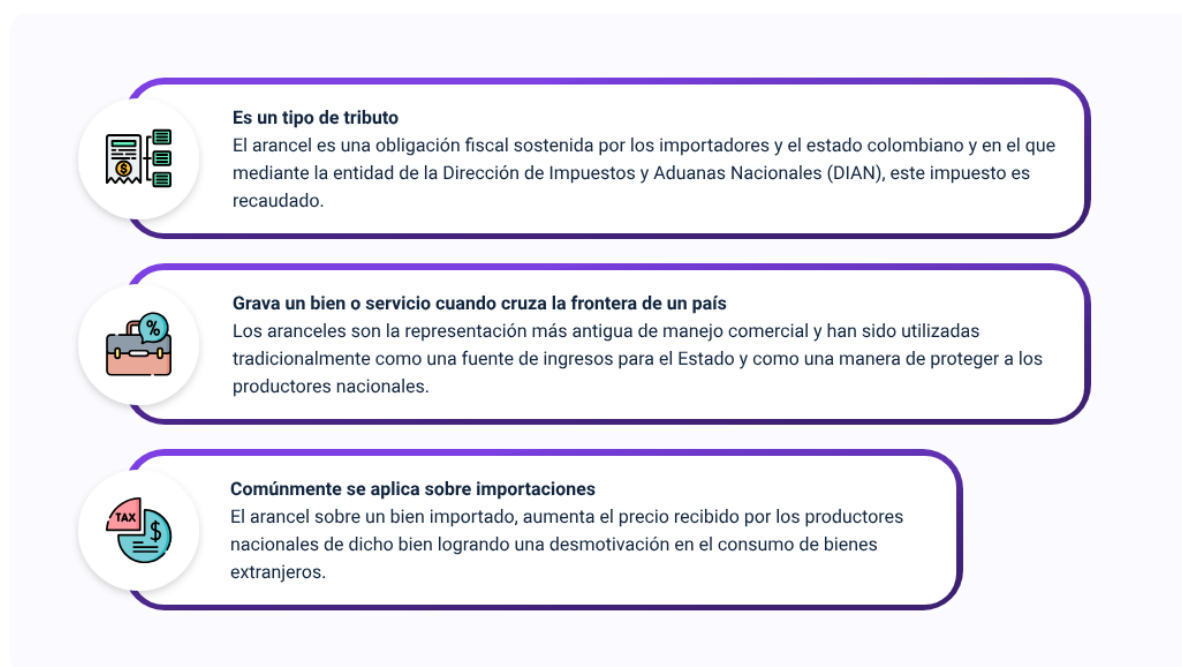
La temática que vamos a desarrollar está orientada a conocer cuál es la normativa aduanera que utilizan los países para la clasificación de las mercancías en las operaciones de comercio exterior con el objetivo de establecer las tarifas o impuesto a recaudar por los gobiernos nacionales, así mismo busca proteger a las empresas locales o nacionales de la competencia internacional.

4.1 Arancel

Se parte de la premisa que el arancel es un impuesto manejado por la mayoría de los países en donde la mano del Estado se hace partícipe activamente para poder obtener un recaudo. Esta definición se basa en los decretos que regulan el comercio exterior en Colombia, que podrá usted observar a continuación. Se profundizará sobre qué es el arancel de aduanas, su concepto, clasificación, finalidad, particularidades, reglas generales para el funcionamiento y procedimientos para realizar consulta del arancel de aduanas. Veamos:

Arancel

Figura 4. Generalidades de los aranceles



La figura 4 describe aspectos generales de lo que es un arancel:

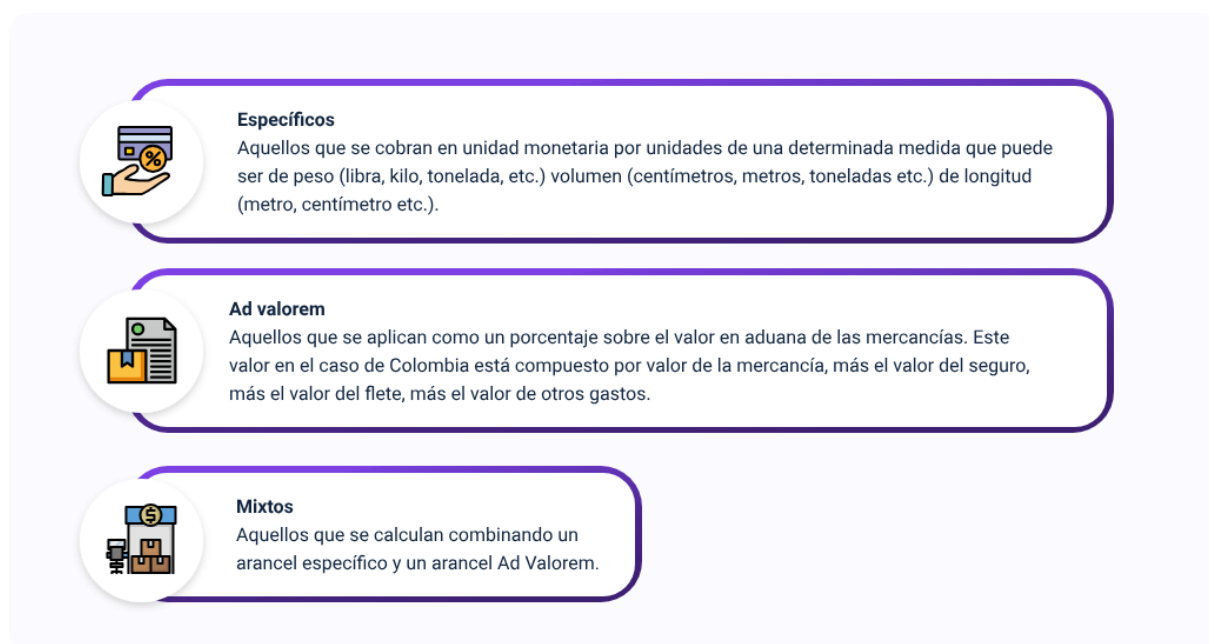
- Es un tipo de tributo: el arancel es una obligación fiscal sostenida por los importadores y el estado colombiano y en el que mediante la entidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), este impuesto es recaudado.
- Grava un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país: los aranceles son la representación más antigua de manejo comercial y han sido utilizadas tradicionalmente como una fuente de ingresos para el Estado y como una manera de proteger a los productores nacionales.

- Comúnmente se aplica sobre importaciones: el arancel sobre un bien importado, aumenta el precio recibido por los productores nacionales de dicho bien logrando una desmotivación en el consumo de bienes extranjeros.

Fuente: SENA, 2025.

¿Cómo se clasifican los aranceles?

Figura 5. Clasificación de los aranceles



La figura 5 describe la clasificación de los aranceles

- Específicos: aquellos que se cobran en unidad monetaria por unidades de una determinada medida que puede ser de peso (libra, kilo, tonelada, etc.) volumen (centímetros, metros, toneladas etc.) de longitud (metro, centímetro etc.).

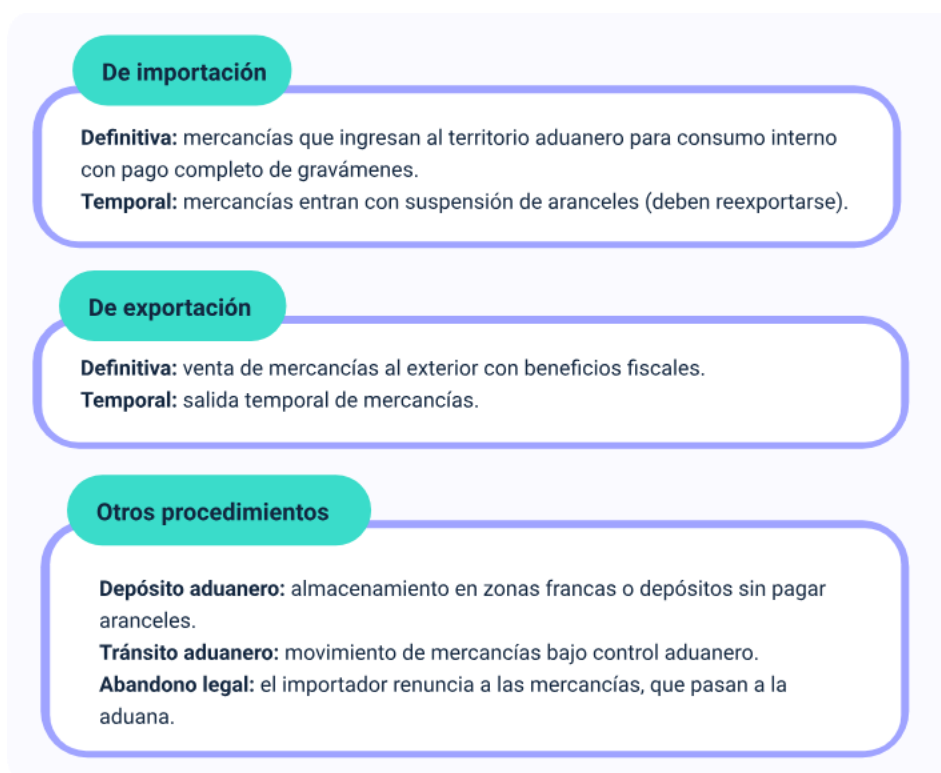
- **Ad valorem:** aquellos que se aplican como un porcentaje sobre el valor en aduana de las mercancías. Este valor en el caso de Colombia está compuesto por valor de la mercancía, más el valor del seguro, más el valor del flete, más el valor de otros gastos.
- **Mixtos:** aquellos que se calculan combinando un arancel específico y un arancel Ad Valorem

Fuente: SENA, 2025.

4.2 Tipos de procedimientos arancelarios

Los procedimientos arancelarios son el conjunto de pasos técnicos y legales que se deben seguir para el correcto manejo de mercancías en el comercio exterior. A continuación, se mencionan los tipos de procedimientos existentes.

Figura 6. Tipos de procedimientos arancelarios



Se detallan los tipos de procedimientos arancelarios, así:

De importación

- Definitiva: mercancías que ingresan al territorio aduanero para consumo interno con pago completo de gravámenes.
- Temporal: mercancías entran con suspensión de aranceles (deben reexportarse).

De exportación

- Definitiva: venta de mercancías al exterior con beneficios fiscales.
- Temporal: salida temporal de mercancías.

Otros procedimientos

- Depósito aduanero: almacenamiento en zonas francas o depósitos sin pagar aranceles.
- Tránsito aduanero: movimiento de mercancías bajo control aduanero.
- Abandono legal: el importador renuncia a las mercancías, que pasan a la aduana.

Fuente: SENA, 2025.

Todos estos procedimientos se gestionan principalmente a través de la plataforma MUISCA de la DIAN, y muchos requieren el acompañamiento de agentes de aduanas debidamente autorizados.

4.3 Tipos de reglamentación

La reglamentación arancelaria se refiere a las normas y disposiciones que regulan los aranceles (impuestos) aplicables a la importación y exportación de mercancías.

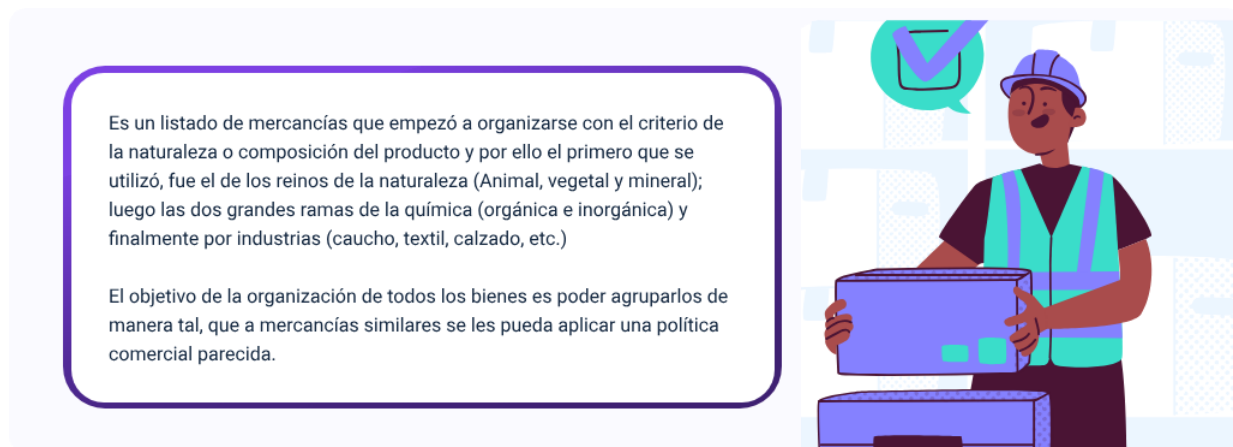
4.3.1 Reglamentación nacional

Esta reglamentación ha sido establecida en nuestro país para controlar el comercio exterior y recaudar impuestos. Para esto se establece lo siguiente:

- Leyes y decretos: normas internas que establecen los impuestos al comercio exterior.
- Arancel de Aduanas: lista oficial de productos con sus tasas arancelarias.
- Regímenes especiales: zonas francas.

¿Qué es el Arancel de aduanas?

Figura 7. Arancel de aduanas



El arancel de aduanas es un listado de mercancías que empezó a organizarse con el criterio de la naturaleza o composición del producto y por ello el primero que se utilizó, fue el de los reinos de la naturaleza (animal, vegetal y mineral); luego las dos grandes ramas de la química (orgánica e inorgánica) y finalmente por industrias (caucho, textil, calzado, etc.)

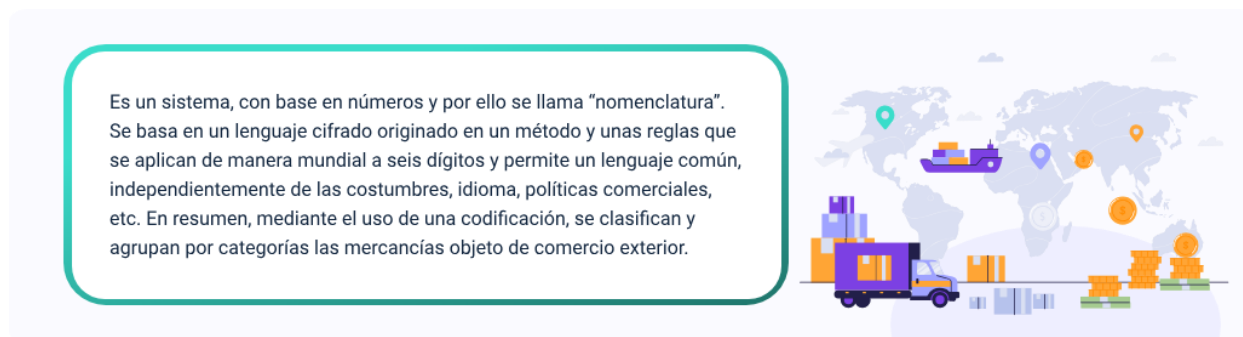
El objetivo de la organización de todos los bienes es poder agruparlos de manera tal, que a mercancías similares se les pueda aplicar una política comercial parecida.

Fuente: SENA, 2025.

En el caso colombiano se adopta a través de un decreto, expedido por el presidente de la República. La estructura del arancel está recomendada a nivel global por la Organización Mundial de Aduanas -OMA.

¿Qué es la nomenclatura arancelaria?

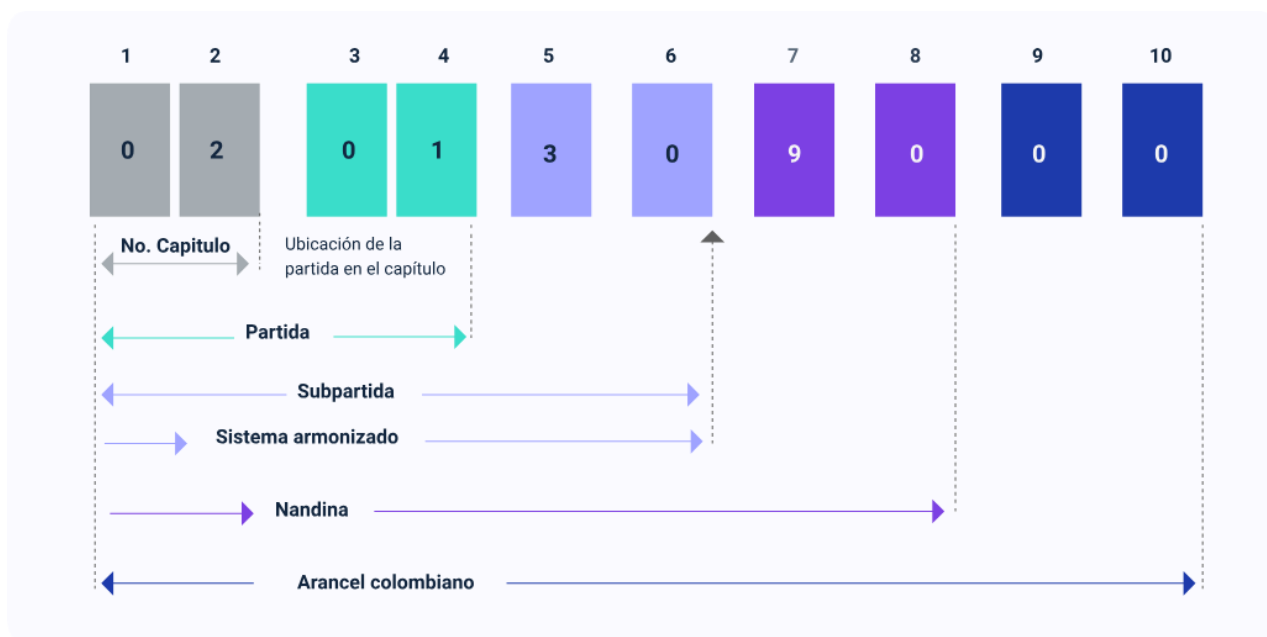
Figura 8. Nomenclatura arancelaria



La nomenclatura arancelaria es un sistema, con base en números y por ello se llama “nomenclatura”. Se basa en un lenguaje cifrado originado en un método y unas reglas que se aplican de manera mundial a seis dígitos y permite un lenguaje común, independientemente de las costumbres, idioma, políticas comerciales, etc. En resumen, mediante el uso de una codificación, se clasifican y agrupan por categorías las mercancías objeto de comercio exterior.

Fuente: SENA, 2025.

Figura 9. Ejemplo de nomenclatura arancelaria



La figura ilustra un ejemplo de nomenclatura arancelaria. Esta se compone de 10 números:

1 -2 es el número del capítulo

3 – 4 partida en el capítulo

5 – 6 subpartida y sistema armonizado

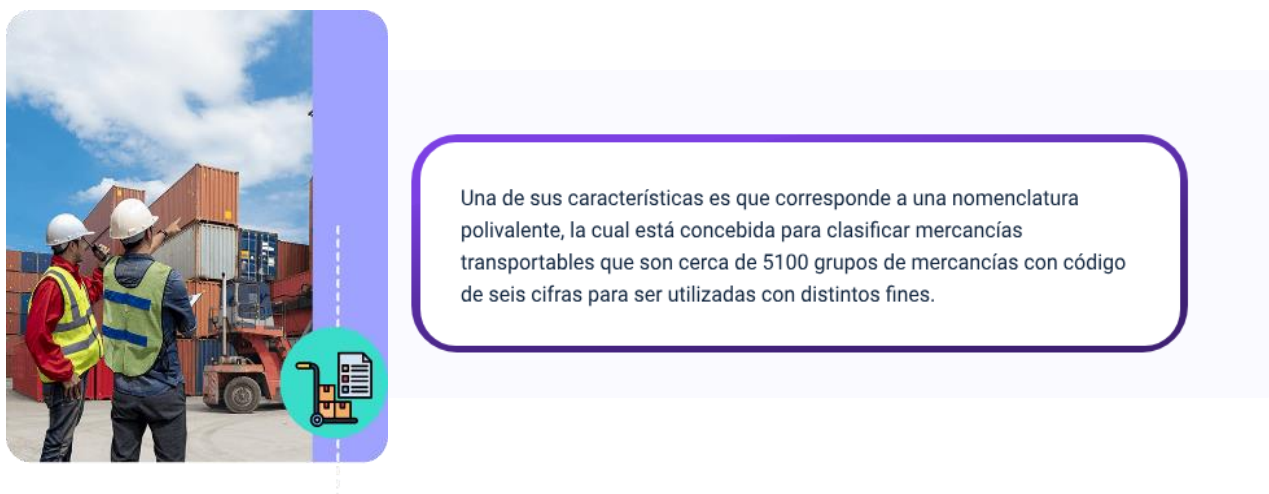
7 – 8 nandina

9 – 10 arancel colombiano

Fuente: SENA, 2025.

¿Cuáles son las particularidades de la nomenclatura arancelaria?

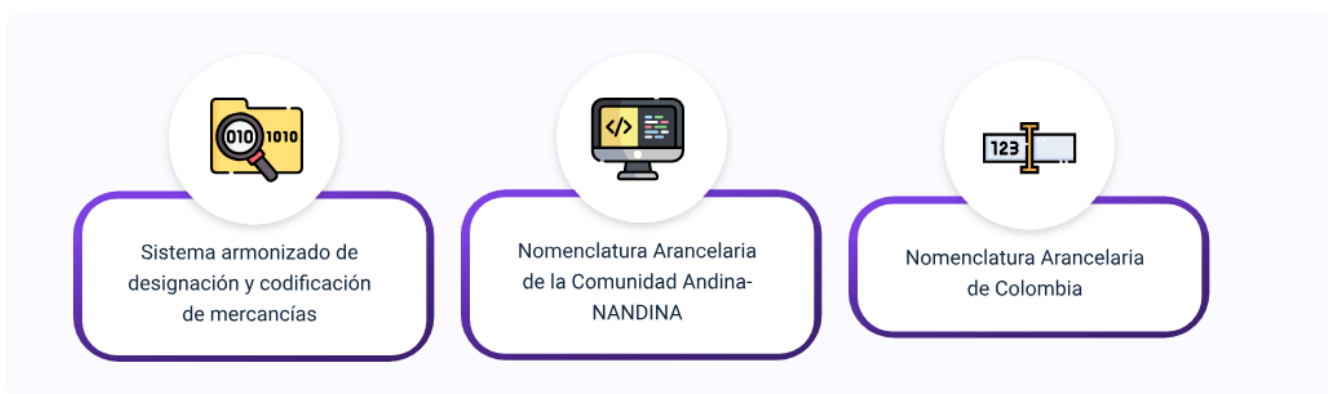
Figura 10. Particularidades de la nomenclatura arancelaria



Una de sus características es que corresponde a una nomenclatura polivalente, la cual está concebida para clasificar mercancías transportables que son cerca de 5100 grupos de mercancías con código de seis cifras para ser utilizadas con distintos fines.

Fuente: SENA, 2025.

Figura 11. Ejemplos tipos de nomenclatura



Se describen los tres tipos de nomenclaturas aplicables a Colombia:

- Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías

- Nomenclatura Arancelaria de la Comunidad Andina-NANDINA
- Nomenclatura Arancelaria de Colombia

Fuente: SENA, 2025.

4.3.2 Reglamentación internacional

Esta reglamentación se establece por medio de acuerdos y organismos que estandarizan y facilitan el comercio global, como los que se mencionan a continuación.

- Organización Mundial del Comercio (OMC)
- Tratados de Libre Comercio (TLC)
- Sistema Armonizado (SA)
- Comunidad Andina (CAN)

4.2 Tipos de trámites

Los trámites arancelarios son los procedimientos necesarios para cumplir con las regulaciones de comercio exterior al importar o exportar mercancías. En Colombia son gestionados principalmente por la DIAN y requieren cumplir con regulaciones nacionales e internacionales. Dependiendo del tipo de operación (importación, exportación o régimen especial), los requisitos varían.

Figura 12. Tipos de trámites arancelarios



Trámites previos a la operación

- Registro de importadores/exportadores
- Clasificación arancelaria
- Licencias y permisos previos

Trámites durante la operación

- Declaración de aduanas (DUA - Declaración Única de Aduanas)
- Pago de derechos arancelarios e impuestos
- Inspección aduanera
- Régimen aduanero especial

Trámites posteriores a la operación

- Rectificaciones de la declaración

- Solicitud de devolución de garantías
- Compensación de saldos a favor
- Auditorías y fiscalizaciones

Trámites especiales

- Drawback (reembolso de aranceles)
- Tránsito Aduanero
- Reembolso de IVA a exportadores

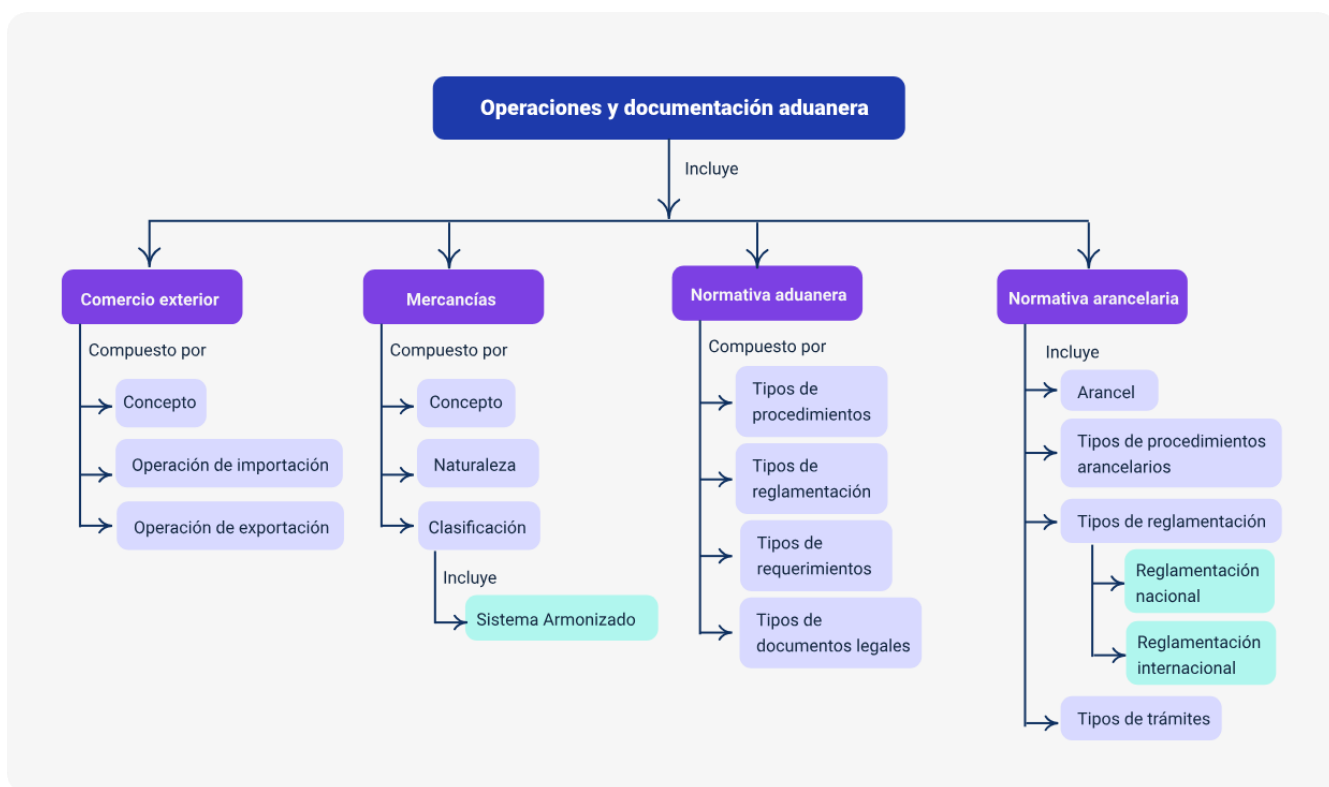
Fuente: SENA, 2025

Todos estos trámites se pueden realizar de manera digital a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, en el siguiente enlace:

<https://www.vuce.gov.co/>

Síntesis

A continuación, se describe una visión general sobre los aspectos clave del desarrollo de las operaciones de comercio exterior. Comienza con generalidades del comercio exterior y sus tipos de operaciones. Incluye lo referente a las mercancías como lo es la naturaleza de estas y como se clasifican. Además, se explora la normativa aduanera que rige en nuestro país y sus componentes. Finalmente, se aborda la normativa arancelaria, describiendo todo lo relacionado a los aranceles y los tipos de procedimientos, trámites y reglamentaciones que deben llevarse a cabo para la entrada y/o salida de mercancías.



Glosario

Arancel: es un impuesto manejado por la mayoría de los países en donde la mano del Estado se hace participe activamente para poder obtener un recaudo.

Bienes: son todos los objetos materiales o inmateriales, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, que sean susceptibles de apropiación o que tengan un valor económico.

Comercio exterior: es el intercambio de bienes y servicios entre países que cuentan con economías abiertas, en el se requiere cumplir con trámites, procedimientos tributarios y normativa vigente.

DIAN: dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DUA: documento Único Aduanero, es el documento oficial que se utiliza en las operaciones de comercio exterior para declarar mercancías ante la autoridad aduanera.

Exportación: se refiere a la venta de productos o servicios hacia otros países.

Gravar: someter algo (un bien, ingreso, actividad o derecho) al pago de un impuesto, tasa o contribución, es decir, aplicar una obligación fiscal sobre ello.

Importación: se refiera al proceso de comprar productos o servicios de otros países para usarlos, venderlos o transformarlos de manera interna.

Mercancía: son un bien que una persona puede vender o comprar a través de una transacción, también se define como cualquier elemento que sea posible intercambiar o comercializar en un mercado.

OMA: organización Mundial de Aduanas.

Perfeccionamiento: se refiere al momento en que una operación de comercio exterior (importación, exportación o régimen aduanero especial) cumple con todos los requisitos legales y se considera formalmente completada ante la autoridad aduanera.

Sistema armonizado: es una nomenclatura internacional estandarizada para la clasificación de mercancías en el comercio exterior.

VUCE: ventanilla Única de Comercio Exterior.

Zona franca: es un territorio delimitado dentro del país que cuenta con un régimen aduanero, tributario y de comercio exterior especial, diseñado para promover la inversión, la industrialización, la generación de empleo y las exportaciones.

Material complementario

Tema	Referencia APA del material	Tipo	Enlace
Sistema armonizado	Fernando Muñoz. (2024). El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=RZXMWctJhEY&t=34s
Normativa aduanera	Legistrade. (2024). Decreto 0659 de 2024 - Régimen aduanero colombiano. [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=lp7XHscat0
Normativa arancelaria	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2022). <i>Análisis arancelario: partida arancelaria</i> . [Video]. YouTube.	Video	https://youtu.be/Hi4nnravO3M?si=ZgrTM4kmzOklukEW

Referencias bibliográficas

Appolo. (2023). Trámites aduaneros en Colombia: documentación, requisitos y procedimientos. <https://appolo.com.co/tramites-aduaneros-requisitos-documentos-procedimientos/>

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2023). Normativa sobre la Clasificación Arancelaria de las mercancías. <https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/Manual-clasificacion-arancelaria.pdf>

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2017). Regulación Aduanera en Colombia. <https://www.dian.gov.co/aduanas/Documents/Nueva%20Regulaci%C3%B3n%20Aduanera%20en%20Colombia.pdf>

Fundación Confemetal. (2020). Conceptos de Iniciación al Comercio Exterior. https://fundacionconfemetal.com/wp-content/uploads/2020/09/Pages_from_ComercioExterio_2020_1.pdf

Legiscomex. (2020). Entidades de Comercio Exterior en Colombia. <https://www.legiscomex.com/Documentos/links-interes-colombia-entidades>

Organización Mundial de Aduanas. (2022). Sistema Armonizado. <https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system/2022/es>

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2021). Zajuna Semilla. 134600_1_Virtual-Operaciones de Comercio Exterior. <https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/course/view.php?id=32448>

Zona Franca Parque Central. (2023). Comercio exterior: una introducción al intercambio de bienes y servicios a nivel global. <https://zonafrancapc.co/comercio-exterior-una-introduccion-al-intercambio-de-bienes-y-servicios-a-nivel-global/>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable del Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Yesid Arturo Choperena Guerrero	Experto temático	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Heydy Cristina González García	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jair Coll	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Carmen Alicia Martínez Torres	Diseñador web	Centro Para El Desarrollo Agroecológico Y Agroindustrial - Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
María Fernanda Morales Angulo	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Jonathan Adie Villafañe	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jairo Luis Valencia Ebratt	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico